

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2961/2533

พนักงานอัยการกองคดีศาลแขวง
พระนครใต้

โจทก์

นายสมรรถ นานา

จำเลย

นายสมรรถ นานา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์แก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงเล็กน้อย ฎีกาของจำเลยเป็นการฎีกาการรับฟังพยานหลักฐานของศาลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงมิใช่ข้อกฎหมายดังที่อ้าง ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้ไขในเรื่องคำปรับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์นั้น เป็นการวินิจฉัยขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาดังกล่าวนี้นศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงใหม่ให้ถูกต้องได้เองโดยไม่ขัดต่อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 114)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4,21,40,42,65,67,71ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21

มาตรา 65 วรรค 1 ลงโทษปรับ 6,000 บาทกระทงหนึ่ง และมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรค 1 และมาตรา 67 ลงโทษปรับวันละ 500 บาท นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2528 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2528 รวม 18 วันเป็นเงิน 9,000 บาท กระทงหนึ่งกับมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 วรรค 2 มาตรา 65 วรรค 2 ลงโทษปรับวันละ 500 บาท นับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2528 ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2530 รวม 508 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 254,000 บาท อีกกระทงหนึ่ง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4,21,40,42,65,67,71 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ที่แก้ไขแล้ว ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 มาตรา 65 วรรค 1 ลงโทษปรับ 6,000 บาทกระทงหนึ่ง ตามมาตรา 40 วรรค 1 และมาตรา 67 ลงโทษปรับวันละ 500 บาท นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2528 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2528 รวม 19 วัน เป็นเงิน 9,500 บาท กระทงหนึ่งกับตามมาตรา 42 วรรค 2 มาตรา 65 วรรค 2 ลงโทษปรับวันละ 500 บาท นับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2528 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2530 รวม 508 วัน เป็นเงิน 254,000 บาท อีกกระทงหนึ่ง รวม 3 กระทง เป็นค่าปรับทั้งสิ้น 269,500 บาท ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 104)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยมิใช่เป็นการฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยขัดแย้งกับ
พยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนแต่อย่างใด หากแต่เป็นการโต้แย้งการรับฟังพยาน
หลักฐานซึ่งเป็นข้อเท็จจริง มิใช่ข้อกฎหมายศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว
ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ฎีกาของจำเลยมิใช่เป็นการฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยขัดแย้งกับ
พยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนแต่อย่างใด หากแต่เป็นการโต้แย้งการรับฟังพยาน
หลักฐานซึ่งเป็นข้อเท็จจริง มิใช่ข้อกฎหมายศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว
ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>